

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1417/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
อำนาจเจริญ

โจทก์

นายสมหวัง จันทะวัน

จำเลย

นายสมหวัง จันทะวัน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน  
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 137 และมาตรา 267 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท  
ลงโทษจำเลยตามมาตรา 267อันเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 100)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ  
105,104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน60,000 บาท (อันดับ  
3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 60,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 60,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |